I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1160/2026, de 29 de octubre, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual n.º 11 de las Normas Urbanísticas Municipales de Doñinos de Salamanca (Salamanca). Expte.: EAES/2026/083.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca (Salamanca) presentó la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual n.º 11 de las Normas Urbanísticas Municipales de Doñinos de Salamanca (Salamanca), promovida por el Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca, al encontrarse encuadrada en el citado 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

Dicho artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

A su vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de evaluación ambiental define como modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, el órgano administrativo competente para dictar la presente Orden es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Mediante el Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental. Por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para formular este informe ambiental estratégico.

1. *Objeto y descripción de la modificación puntual.*

El instrumento de planeamiento general actualmente vigente en el municipio corresponde a las Normas Urbanísticas Municipales, aprobadas definitivamente por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca de fecha 24 de julio de 2001, cuya aprobación fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 205, de 22 de octubre de 2001. Dicho instrumento estableció la ordenación general del término municipal mediante la clasificación del suelo en las categorías de suelo urbano, suelo urbanizable y suelo rústico, diferenciando dentro de este último distintas categorías de protección en función de las características territoriales, ambientales y funcionales concurrentes.

La presente Modificación n.º 11 plantea como actuación principal la revisión y adaptación de la ordenación del suelo rústico situado en el entorno inmediato del río Tormes, en su margen izquierda, tomando como referencia la cartografía oficial disponible en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) y las determinaciones de la legislación sectorial en materia de aguas. A tal efecto, se procede a precisar la delimitación y el régimen urbanístico de los terrenos afectados por el dominio público hidráulico y sus zonas de protección, la Zona de Flujo Preferente y la zona inundable correspondiente a la avenida de periodo de retorno de 500 años, estableciendo categorías de suelo rústico específicas y coherentes con las características y condicionantes de cada ámbito. De este modo, la Modificación incorpora la categoría de Suelo Rústico de Protección Natural

– Río Tormes (SRPNT) para los terrenos vinculados al dominio público hidráulico y sus ámbitos de protección; la categoría de Suelo Rústico de Protección Especial

– Zona de Flujo Preferente del Río Tormes (SRPE-ZFP) para los terrenos incluidos en dicha zona conforme a la cartografía oficial; y la categoría de Suelo Rústico de Protección Especial

– Zona Inundable del Río Tormes (SRPE-T500) para los terrenos afectados por la avenida extraordinaria correspondiente a un periodo de retorno de 500 años.

Paralelamente, aquellos terrenos que el planeamiento vigente incluía dentro de la categoría de protección asociada a cauces, pero que no resultan comprendidos en la Zona de Flujo Preferente ni en la zona inundable correspondiente a la avenida de 500 años conforme a la cartografía oficial actualmente disponible, son objeto de revisión de su clasificación urbanística. Esta circunstancia afecta parcialmente a las parcelas n.º 30 y n.º 40 del polígono 1, para cuyos terrenos se plantea su clasificación como Suelo Rústico Común, al no concurrir los condicionantes hidráulicos que justificaban su anterior inclusión en la categoría de protección.

Junto con esta actuación principal, el Ayuntamiento plantea la necesidad de acometer una serie de ajustes normativos y de ordenación de carácter complementario, orientados a mejorar la funcionalidad, coherencia interna y aplicabilidad práctica de las Normas Urbanísticas Municipales, sin que ello suponga una alteración sustancial del modelo territorial vigente.

En primer lugar, se plantea una actuación puntual en el ámbito de la Unidad de Actuación AN-R1, situada en el sector occidental del núcleo urbano de Doñinos de Salamanca, mediante la modificación parcial de los usos pormenorizados asignados a

dos de las tres parcelas que integran dicho ámbito. La reordenación propuesta permitirá destinar determinados terrenos actualmente residenciales a Equipamiento Tipo 1.1, manteniendo parcialmente el uso Residencial Unifamiliar Tipo 3.2, con la finalidad de posibilitar la ampliación de la zona de estancia vinculada a las piscinas municipales de verano. Esta actuación responde a una necesidad dotacional municipal y se encuentra relacionada con el convenio urbanístico para la permuta, segregación y delimitación de parcelas colindantes con dicha instalación, el cual ha sido recientemente aprobado.

En segundo lugar, la Modificación introduce un ajuste puntual en la regulación de las Zonas Residenciales Unifamiliares Tipo 3.3, consistente en la supresión de la definición expresa del parámetro de fondo máximo edificable. Esta modificación tiene por objeto adaptar la normativa a la morfología real del parcelario urbano consolidado y evitar interpretaciones contradictorias en la aplicación del planeamiento, manteniéndose inalterados el resto de parámetros reguladores de la edificación y sin que se produzca, por esta sola modificación, una alteración de las determinaciones fundamentales de ordenación.

Finalmente, se aborda la reordenación, simplificación y actualización de las fichas de condiciones edificatorias aplicables a los usos excepcionales en suelo rústico, mediante la unificación y sistematización de los parámetros relativos, entre otros aspectos, a parcela mínima, retranqueos, ocupación y altura. Esta actuación persigue eliminar duplicidades, mejorar la claridad normativa y homogeneizar los criterios de aplicación, manteniendo en todo caso la sujeción de cada uso al régimen específico de la categoría de suelo rústico correspondiente y a las limitaciones derivadas de la normativa sectorial aplicable.

2. *Consultas realizadas.*

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

– Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.

– Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.

– Agencia de Protección Civil, que emite informe.

– Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital Salamanca, que emite informe.

– S.T. de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Salamanca, que emite informe.

– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, que emite informe.

– Diputación Provincial de Salamanca.

– Ecologistas en acción de Salamanca.

La Confederación Hidrográfica del Duero remite copia del informe emitido con fecha 15 de junio de 2026 en virtud de lo dispuesto en los artículos 52.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y 153 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, en el que se evaluaron las posibles afecciones del planeamiento propuesto sobre el dominio público hidráulico, sus zonas de protección, el régimen de corrientes, la disponibilidad de recursos para atender las nuevas demandas y demás aspectos relacionados con el dominio público hidráulico.

En el citado informe se valoran las siguientes afecciones y se establecen los condicionantes relativos a:

Afección al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección. Incidencia en el régimen de corrientes, y afección a zonas o terrenos inundables.

Según la documentación gráfica presentada y comprobado el mapa a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional, por el término municipal de Doñinos de Salamanca discurren varios cauces públicos, destacando el río Tormes

A este respecto, y dado que el presente instrumento de planeamiento principalmente afecta a la clasificación del entorno del río Tormes para adaptarlo al SNCZI, este Organismo de cuenca considera que en sí mismo no supone afección a cauces ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía), suponiendo una mejora con respecto a la situación vigente.

No obstante, y de forma general se advierte que:

– Cualquier obra que se pretenda realizar y pueda afectar a algún cauce o que esté situada dentro de la zona de policía, requerirá autorización administrativa previa de este Organismo de cuenca, atendiendo a los artículos 6 y 77 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y a los artículos 9, 70, 78 y siguientes del Real Decreto 849/1986, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. A estos efectos, se indica que se deberán respetar los 5 metros de zona de servidumbre o, en su caso, tramitar la correspondiente modificación de servidumbre.

– Cualquier actuación deberá respetar los criterios que establece el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y más concretamente los artículos 9 bis y 9 ter donde se indican las limitaciones de los usos del suelo dentro de la zona de flujo preferente y en su artículo 14 bis las limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable (http://sig.mapama.es/snczi/), definiéndose ésta zona inundable como «(…) terrenos que puedan resultar inundados por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de 500 años».

Afección a la calidad de las aguas y disponibilidad de recursos hídricos.

La presente modificación puntual no supone en sí misma ni un aumento sustancial de la edificabilidad ni del número de viviendas, por lo que, su aprobación, en principio, no implica un aumento significativo del volumen de vertido ni del consumo de agua con respecto a la situación existente en la actualidad. No obstante, el Organismo de cuenca informa que:

– La localidad de Doñinos de Salamanca, vierte sus aguas residuales al colector de la ciudad de Salamanca. La ciudad de Salamanca posee una estación depuradora de aguas residuales, cuyo tratamiento de depuración consiste en desbaste, tamizado, desarenado-desengrasado, decantación primaria y tratamiento biológico mediante fangos activos con decantación secundaria y desinfección. El vertido, una vez depurado, se realiza al cauce del río Tormes. Según el seguimiento realizado por este Organismo, el funcionamiento de la depuradora es correcto, teniendo actualmente una línea en desuso, que en caso de necesidad por razones de capacidad se podría poner en funcionamiento. A mayores, se han terminado las obras de mejora de las instalaciones de la EDAR de Salamanca, dotándola de un tratamiento de eliminación de nutrientes.

– Cualquier vertido que realizado al dominio público hidráulico deberá contar con un sistema de depuración adecuado y con la correspondiente autorización de vertido de esta Confederación Afección a proyectos obras e infraestructuras hidráulicas del organismo de cuenca Hidrográfica del Duero, según se establece en el artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 606/2003, de 23 de mayo, B.O.E. de 6 de junio).

– En cuanto al abastecimiento de la población, se comprueba que el municipio de Doñinos de Salamanca forma parte de la Comunidad de Usuarios de agua del Azud de Villagonzalo, que se abastece de una toma del río Tormes situada en el azud de Villagonzalo. Dicha toma está amparada por la concesión C-23288-SA, cuyo titular es la Comunidad de Usuarios de agua del Azud de Villagonzalo, dicha concesión otorga un caudal de 750 l/s, y un volumen máximo anual de 22.809.726 m^3.

  En cualquier circunstancia, se informa que la obligación del suministro de agua para el abastecimiento de la población es del Ayuntamiento (artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). Por lo tanto, en el caso de que el Ayuntamiento no pueda atender las necesidades del municipio con los derechos de agua que posea en la actualidad, deberá solicitar una ampliación de concesión u otra nueva, en el caso de que el abastecimiento se fuera a suministrar de manera independiente del actual.

– Para la realización de cualquier aprovechamiento de aguas, tanto superficiales como subterráneas, será preciso obtener de esta Confederación Hidrográfica la correspondiente concesión administrativa, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, de 11 de abril de 1986, no teniendo derecho alguno al aprovechamiento de las aguas mientras la concesión no haya sido otorgada.

Afección a proyectos obras e infraestructuras hidráulicas del organismo de cuenca.

De acuerdo con la documentación aportada y comprobados los datos obrantes en la Confederación Hidrográfica, la presente Modificación Puntual no supone afección a obras, proyectos e infraestructuras de este Organismo de cuenca.

En consecuencia, la Confederación Hidrográfica del Duero informa favorablemente la Modificación Puntual siempre que se cumplan los condicionantes expuestos, y sin perjuicio de las determinaciones que, como consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer en las autorizaciones que preceptivamente al desarrollo del mismo se deban obtener de ese Organismo de cuenca

La Dirección General de Patrimonio Cultural remite informe del Servicio de Ordenación y Protección, de 2 de septiembre de 2026, en el indica que el documento de evaluación ambiental se señala:

> «En el término municipal de Doñinos de Salamanca se localizan diversos elementos integrantes del patrimonio cultural, estando protegidos de conformidad con la legislación estatal y autonómica en materia de patrimonio cultural».
>
> «La Modificación n.º 11 de las Normas Urbanísticas Municipales no altera la delimitación, clasificación ni el régimen de protección cultural de los bienes y yacimientos arqueológicos existentes en el término municipal. No obstante, en aquellos casos en que los ámbitos de protección cultural coincide espacialmente con zonas inundables o con la zona de flujo preferente del río Tormes, las determinaciones derivadas de la presente Modificación en materia de inundabilidad se superpondrán al régimen urbanístico vigente, sin menoscabo de las obligaciones establecidas por la normativa de protección del patrimonio cultural, que continuará siendo de aplicación preferente en lo relativo a la conservación, intervención arqueológica y control de movimientos de tierras».

Se comprueba que el área de afección de la modificación puntual referido a las zonas inundables del río Tormes, coincide parcialmente con el yacimiento arqueológico de La Vega, que se encuentra referenciado y grafiado en la documentación del Estudio Ambiental Estratégico.

En aplicación de lo previsto por el artículo 59.2 de la Ley 7/2024, de 20 junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, se advierte que el documento urbanístico tendrá que ser informado preceptivamente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca.

El citado informe se emite sin perjuicio de otros informes y/o autorizaciones cuya emisión pudiere corresponder a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La Agencia de Protección Civil informa que en la en el epígrafe 6 del Documento Ambiental Estratégico aportado se analizan los riesgos naturales y tecnológicos de la zona afectada.

El municipio de Doñinos de Salamanca, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León, tiene una clasificación en función del riesgo potencial poblacional de bajo. No obstante, deberá tenerse en cuenta la Cartografía de Peligrosidad y Riesgo de Inundaciones del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables según el RD 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.

Con relación al riesgo de incendios forestales, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), la Dirección General del Medio Natural, de la Consejería con competencias en Medio Ambiente, establece anualmente la información relativa al riesgo de la interfaz Urbano-Forestal en asentamientos urbanos y rurales por término municipal, fijando el riesgo en este municipio de medio. El riesgo derivado del transporte de sustancias peligrosas por carretera es alto y por ferrocarril no ha sido delimitado.

Por último, con relación al riesgo de peligrosidad por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

La Agencia de Protección Civil informa que ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Salamanca remite copia del informe emitido a instancia del Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca de conformidad con lo dispuesto en el Art. 153.1 b) 1º del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en el que indica que la modificación contiene deficiencias, todas ellas referidas al nuevo cuadro de regulación de las condiciones edificatorias de los usos excepcionales en suelo rústico.

El Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural emite informe con indicación de que no se esperan efectos significativos en lo relativo a materias de su competencia.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca emite informe exclusivamente a los efectos de la evaluación de las afecciones del proyecto o actividad sobre los valores naturales indicados:

Espacios Protegidos Red Natura 2000

Situación. El proyecto no presenta coincidencia con ningún EPRN2000.

Valoración: No se consideran afecciones a la RN2000.

Flora Protegida de Castilla y León y Microrreservas de Flora

Situación. En relación con el cumplimiento de lo previsto en el artículo 4, punto 3, del Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora, se hace constar que, consultada la información disponible en la Consejería, en el ámbito propuesto, no existe ninguna propuesta de Microrreserva de flora, pero a nivel de cuadricula UTM 10x10 Km hay constancia de presencia de los táxones vegetales protegidos siguientes: *Narcissus pseudonarcissus L., Pholiurus pannonicus (Host) Trin., Butomus umbellatus L.*

Valoración: No se producirán afecciones a estas especies de flora, dadas las zonas a las que afecta esta modificación puntual. Respecto al suelo rústico se trata de concentrar en un único instrumento normativo la regulación de las condiciones edificatorias aplicables a los usos excepcionales previstos en el artículo 57 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL), por lo que se someterán a un procedimiento de autorización sustantiva que deberá garantizar la no afección a valores naturales.

Fauna Protegida

Situación. Según el Catálogo Español de Especies Amenazadas están presentes en el ámbito de estudio, al menos las especies protegidas siguientes: *Ardea cinerea, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Cyrcus pygargus, Milvus milvus, Falco naumanni, Falco peregrinus, Pterocles orientalis, Tetrax tetrax*

Valoración: No se producirán afecciones a estas especies de fauna, dadas las zonas y el objeto de esta modificación puntual. Respecto al suelo rústico se trata de concentrar en un único instrumento normativo la regulación de las condiciones edificatorias aplicables a los usos excepcionales previstos en el artículo 57 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL), por lo que se someterán a un procedimiento de autorización sustantiva que deberá garantizar la no afección a valores naturales.

Hábitat de interés comunitario

Situación. Existe coincidencia con los siguientes hábitats de interés comunitario:

Prioritario Código Nombre del hábitat*

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea*

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del *Molinion-Holoschoenion*

6510 Prados pobres de siega de baja altitud *(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*

5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos

92A0 Bosques galería de *Salix alba y Populus alba*

9340 Encinares de *Quercus ilex y Quercus rotundifolia*

Valoración: No se producirán afecciones a hábitats, dadas las zonas y el objeto de esta modificación puntual. Respecto al suelo rústico se trata de concentrar en un único instrumento normativo la regulación de las condiciones edificatorias aplicables a los usos excepcionales previstos en el artículo 57 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL), por lo que se someterán a un procedimiento de autorización sustantiva que deberá garantizar la no afección a valores naturales.

Paisaje

Situación. El ámbito de la MP n.º 11 de Doñinos de Salamanca presenta coincidencia territorial con las siguientes unidades de paisaje:

– 51.21 – Campiñas entre Salamanca y Ciudad Rodrigo

– 49.09 – Penillanura del Campo de Salamanca y Piedemonte del Sistema Central

– 55.24 – Vega del Tormes aguas abajo de Salamanca

Valoración: No se producirán afecciones al paisaje, dadas las zonas y el objeto de esta modificación puntual. Respecto al suelo rústico se trata de concentrar en un único instrumento normativo la regulación de las condiciones edificatorias aplicables a los usos excepcionales previstos en el artículo 57 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL), por lo que se someterán a un procedimiento de autorización sustantiva que deberá garantizar la no afección a este valor.

Una vez estudiado el proyecto se constata la ausencia de coincidencia territorial con la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León, Ejemplares incluidos en el Catálogo de Árboles Notables de Castilla y León, Zonas Húmedas Catalogadas, Montes de Utilidad Pública, Zonas Naturales de esparcimiento, Microrreservas de Flora, Zonas propuestas como Lugares Geológico o Paleontológico de Interés Especial, Otras Figuras de Protección. En consecuencia, se concluye que el presente proyecto, en la definición evaluada, no tendrá afección a dichas figuras.

Las conclusiones para el resto de los valores del medio natural se exponen a continuación:

Afección a Red Natura 2000.

Tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas y comprobar su no coincidencia con la Red Natura 2000, y una vez analizadas y valoradas las mismas, se considera realizada la evaluación requerida por el artículo 2 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, concluyéndose que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos no causarán perjuicio a la integridad la Red Natura 2000.

Estas conclusiones constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

Afección al resto de figuras de protección ambiental

Así mismo, se considera que no existe afección a ninguna otra figura con normativa de protección específica de las enumeradas en el apartado anterior.

No obstante, se recuerda la siguiente prescripción legal:

• Se aplicarán las medidas previstas para las áreas de actuación singularizada vinculadas al riesgo de interfaz urbano-forestal, conforme al Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales, así como las demás disposiciones establecidas en la normativa vigente en la materia (incluida la orden anual sobre uso del fuego y medidas preventivas frente a incendios forestales, el Código Técnico de la Edificación y el Plan (INFOCAL).

3. *Análisis según criterios del Anexo V.*

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en la modificación puntual n.º 11 de las Normas Urbanísticas Municipales de Doñinos de Salamanca (Salamanca), y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

a) En cuanto a las características de la modificación puntual, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con la modificación puntual y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

   Se considera que la modificación puntual no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

   El ámbito territorial de la modificación puntual se encuentra fuera de la Red Natura 2000; por otra parte, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación puntual, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación de la modificación puntual.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico de la modificación puntual n.º 11 de las Normas Urbanísticas Municipales de Doñinos de Salamanca (Salamanca), determinando que, siempre que se tengan en cuenta las consideraciones formuladas por la Confederación Hidrográfica del Duero y por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 29 de octubre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

CV: BOCYL-D-06112026-215-43